

இந்திய உச்சநீதிமன்றம்

(2023)1 எஸ்.சி.ஆர்.1061

நைம் அகமது

/ எதிர் /

மாநிலம் (டெல்லி என்.சி.டி)

முன்னிலை

குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண்.257/2023

2023ம் வருடம் ஜனவரி மாதம் 30ம் நாள்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு.அஜய் ரஸ்தோகி

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. பீலா எம். திருவேதி

தண்டனை சட்டம் 1860 – பிரிவுகள் 375, 376 – பிரிவு 376ன் கீழ்
வழங்கப்படும் தண்டனை எப்பொழுது ஏற்க இயலாதது - எதிர்மனுதாரரின்
வேண்டுதலானது புகார்தாரர் சம்மதத்துடன் எதிர்மனுதாரருடன்
உடலுறவில் இருந்ததை மறைத்து பொய் புகார் அளித்துள்ளார் என்றும்,
அவரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதி அளித்து
பின்னிட்டு திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை என்றும், எனவே அவர்
அளித்த ஒப்புதலானது பிரிவு 375ன் படி ஒப்புதல் இல்லை – தீர்வு:

இவ்வழக்கின் புகார்தாரர் திருமணமான மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாயார் - எனவே மேல்முறையீட்டாளர் அளித்த தவறான வாக்குறுதியை ஏற்று அவருடன் புகார்தாரர் தவறான உடலுறவில் இருந்தார் என கூற இயலாது - மேலும் புகார்தாரர் 5 வருடங்களுக்கு மேலாக புகார் 2015ல் அளிக்கும்வரை மேல்முறையீட்டாளருடன் அந்த உறவில் இருந்துள்ளார் - புகார்தாரர் ஒழுக்கம் மற்றும் ஒழுக்கமற்றவை குறித்து புரிந்துகொள்ளும் அளவிற்கு திரன்படைத்தவர் - மேல்முறையீட்டாளருடன் உறவில் இருந்தபோதே அவர் மூலமாக ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றுள்ளார்- 2012ல் மேல்முறையீட்டாளர் திருமணமாகி குழந்தை பெற்றவர் என தெரிந்தபிறகும் தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ள தவறான வாக்குறுதி அளித்ததாக புகார் எதுவும் அளிக்காமல் அவருடன் தொடர்ந்து உறவில் இருந்துள்ளார் - புகார்தாரர் 2014ல் தன் கணவருடன் மனமொத்த மனமுறிவு பெற்று 3 குழந்தைகளுடன் பிரிந்துள்ளார் - 2015ல் புகார்தாரருக்கும் மேல்முறையீட்டாளருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டதால் இந்த புகாரை அளித்துள்ளார் - இவ்வழக்கில் மேல்முறையீட்டாளர் தவறான எண்ணங்களுடன் புகார்தரருடன் தவறான உறவை தொடர்ந்துள்ளார் என கருத இயலாது - எனவே, பிரிவு 375ன் கீழ் எதிரி குற்றவாளி என கருத இயலாது - மேல்முறையீட்டாளர் விடுவிக்கப்பட்டார் - உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டது - இருப்பினும், இழப்பீட்டுத்தொகை வழங்குவது குறித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை - இந்திய சாட்சிய சட்டம் 1872 பிரிவு 114 A.

தண்டனை சட்டம் 1860 ச/பி 90, 375 – பிரிவு 90ன் படி தவறான எண்ணம் 1 முதல் 3, 4 மற்றும் 5ன் படி கற்பழிப்பிற்கு எதிராக குற்றம் சுமத்தப்பட்டால் தவறான எண்ணம் பிரிவு 90ன் படி தீர்மானிக்கவேண்டும்.

பிரிவு.90-ல் உள்ள "பொருண்மையைப் பற்றிய தவறான புரிதல்" என்ற சொற்றொடர், குறிப்பாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் 'கற்பழிப்பு' குற்றத்திற்காக குற்றம் சாட்டப்படும்போது, அதன் மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது பிரிவுகளில் குற்றம் சாட்டப்படவேண்டும். மேற்கூறிய மூன்று உட்பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகள், பிரிவு 90-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, "பொருண்மைபற்றிய தவறான புரிதல்" என்ற சொற்றொடரை விட பரந்தவை.

தண்டனை சட்டம் 1860 - ச/பி 375, 376 – தவறான பொய் வாக்குறுதி மற்றும் வாக்குறுதியை மீறுதலுக்கு இடையேயான வேறுபாடு - புகார்தாரரை திருமணம் செய்துகொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதியை எதிரி அளித்து அவரது காமத்தை தீர்த்துக்கொண்டிருப்பார் - இருப்பினும் வாக்குறுதியை மீறினால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவனை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்திருக்கலாம், பின்னர் அவர் எதிர்பாராத சில சூழ்நிலைகளை அல்லது அவரது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலைகளை சந்தித்திருக்கலாம், இது அவரது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதைப் பொறுத்தது. திருமணம் செய்து கொள்ள அளிக்கும்

ஒவ்வொரு வாக்குறுதி மீறலையும் தவறான வாக்குறுதியாகக் கருதுவதும், 376 குற்றத்திற்காக ஒரு நபரைத் தண்டிப்பதும் முட்டாள்தனமாக இருக்கும் - ஒவ்வொரு வழக்கும் நீதிமன்றத்தின் முன் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகளைப் பொறுத்தது.

குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 1973 ச/பி 276, 277 - சாட்சியின் சாட்சியமானது நீதிமன்ற மொழியிலேயே அவர் சொல்லும் விதத்தில் பதிவு செய்யப்படவேண்டும் மற்றும் அவை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வழக்கு கோப்புடன் சேர்க்கப்படவேண்டும் - இருப்பினும் சாட்சி வட்டார மொழியில் சாட்சியம் அளித்தால் அவரது சாட்சியத்தை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு செய்து பதிவு செய்ய அனுமதியில்லை - அவரது மொழியிலேயே சாட்சியம் பதிவு செய்யப்பட்டால் தான் அந்த சாட்சியம் வழக்கின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு பொறுத்தமாகும் - எப்பொழுது சாட்சி எவ்வாறு அளித்தார் என்ற கேள்வி எழும்போது சாட்சியத்தின் பதிவு அவர் சொன்னவாறே இருத்தல் வேண்டும் - அவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டதற்கான குறிப்பாணை எதுவும் விசாரணை நீதிபதி பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை - அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் பிரிவு 277ஐ சாட்சியங்களை பதிவு செய்வதை உறுதிசெய்யவேண்டும்.

திலீப் சிங் (எ) திலீப் குமார் எதிர் பீகார் மாநிலம் (2005) 1 எஸ்.சி.சி 88; டாக்டர் துருவரம் முரளிதர் சோனார் எதிர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மற்றும் ஒருவர் (2019) 18 எஸ்.சி.சி 1991; உதய் எதிர் கர்நாடகா மாநிலம்

(2003) 4 எஸ்.சி.சி 46 ; தீபக் குலாட்டி எதிர் ஹரியானா மாநிலம் (2013) 7
எஸ்.சி.சி 675 – சார்வுறப்பட்டுள்ளது

பிரசாந்த் பாரதி எதிர் மாநிலம் (என்.சி.டி டெல்லி) (2013) 9 எஸ்.சி.சி
293- குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வழக்கு சட்ட குறிப்பு

(2005) 1 எஸ்.சி.சி 88	சார்வுறப்பட்டுள்ளது	பத்தி 15
(2019) 18 எஸ்.சி.சி 1991	சார்வுறப்பட்டுள்ளது	பத்தி 17
(2003) 4 எஸ்.சி.சி 46	சார்வுறப்பட்டுள்ளது	பத்தி 14
(2013) 7 எஸ்.சி.சி 675	சார்வுறப்பட்டுள்ளது	பத்தி 16

குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு: குற்றவியல்
மேல்முறையீடு எண். 257/2023.

டெல்லி உயர்நீதிமன்ற குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு எண். 46/2016
தேதி 30.09.2016ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவின் படி.

மூத்த வழக்கறிஞர் செல்வி. இந்திரா ஜெய்சிங் அமிக்கஸ்கியூரி,
பிரசாந்த் சிங், ஸ்ரீசத்திய முகந்தி, ரவீந்தர்சிங், திருமதி. ரவீஷா குப்தா,
திருமதி. மான்டிக்கா ஹரியாணி, சஞ்சீவ் ஹவுசிக், ஸ்ரேயா அஸ்வதி,

தேவ்ரத் சிங், ரோகின்பட், முஸ்கான் சுரானா, ஆஸ்தா சர்மா
வழக்கறிஞர்கள்.

ராஜ் கிஷோர் சவுத்திரி, சஷில் அகமத், அனுப்பம் பதி, ரிஸ்வான்
அகமத், அமீர் கலீம், விக்ரம் ஜீத் சிங் ரங்கா, நகுல் சவுத்திரி, வாசீம் அக்தர்
கான், வழக்கறிஞர்கள்-மேல்முறையீட்டாளருக்காக.

கே.எல்.ஜென்ஜானி, கேட்டன் பவுல், முகமது அகீல், தீபாபாலி
துத்தா, டி.எஸ். சபரீஸ், குர்மீத் சிங் மக்கர், வழக்கறிஞர்கள் -
எதிர்மனுதாரருக்காக.

இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மாண்புமிகு நீதியரசர் பீலா எம்.திரிவேதி
அவர்களால் பகரப்பட்டது

1. அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

2. இம்மேல் முறையீடு துவாரகா கூடுதல் அமர்வு சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றத்தால் அமர்வு
வழக்கு எண். 67/2015 27.11.2015ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவிற்கு எதிராக டெல்லி
உயர்நீதிமன்ற மேல் முறையீட்டு வழக்கு எண்.46/2016 ல் 30.09.2016ம் தேதிய தீர்ப்பிற்கு
எதிராக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்/மேல் முறையீட்டாளரால் மாற்றியமைக்கப்பட்ட
உத்தரவுக்கு எதிராக இம்மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டள்ளது. (இனி அமர்வு
நீதிமன்றம் என அழைக்கப்படும்)

3. துவாரகா அமர்வு நீதிமன்றத்தால் மேல் முறையீட்டாளர்/குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு இ.த.ச. பிரிவு 376 ன் கீழ் 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைதண்டனை மற்றும் அபராதம் ரூ.50,000 செலுத்தவேண்டும், தவறினால் கூடுதலாக ஒருவருட தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் ,மேலும், இழப்பீடாக ஒருவருட காலத்திற்கு செஸன்ஸ் நீதிமன்றம் மேல் முறையீட்டாளருக்கு புகார்தாரர் தன்னையும், தனது மைனர் குழந்தையை பராமரிக்க உதவும் வகையில் ரூ.5,00,000/- வழங்க வேண்டும். மேல் முறையீட்டாளர் தாக்கல் செய்த உயர்நீதிமன்ற மேல் முறையீட்டில் அமர்வு நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனையை மாற்றி அமைத்து கனிசமாக தண்டனையை குறைத்து 7 ஆண்டுகள் அபராதம் ரூ. 5000/-ம் விதித்தும் இழப்பீட்டை உறுதிப்படுத்தியது. மேல் முறையீட்டாளர் இழப்பீட்டு தொகையை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் படி ரூ. 5,00,000/த்தை புகார்தாரருக்கு செலுத்திவைத்துள்ளார்.

4. அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல் முறையீட்டு வழக்கு படி எதிர்மேல் முறையீட்டாளர் 2009 ஆம் ஆண்டில் தனது கணவர் மற்றும் 3 குழந்தைகளுடன், டெல்லி, உத்தம்நகர், சஞ்சய் என் கிளேவ், சி- 1/3/5 ல் வீட்டில் வாடகைதாரராக வசித்து வந்தார். மேல் முறையீட்டாளரும் அதே வளாகத்தில் வாடகைக்கு வசித்து வந்தார். 21.03.2015 அன்று எதிர்மேல் முறையீட்டாளர் மேல் முறையீட்டாளர் மீது புகார் அளித்தார். எதிர்மேல் முறையீட்டாளரின் கணவருக்கு போதுமான வருமானம் இல்லை என்றும், மேல் முறையீட்டாளர் நல்ல வேலையில் இருப்பதாகவும் அவர் அவளை பராமரிப்பதாகவும் திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் வாக்குறுதி அளித்து அவளுடன் முறைகேடான உறவில் ஈடுபடும் நோக்கில் பல்வேறு இடங்களுக்கு அவளை அழைத்து செல்வதை வழக்கமாக வைத்து கொண்டிருந்தார். அதன் விளைவாக 2011 ம் ஆண்டு எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் கருவுற்றார். எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் குழந்தை பெற்ற பிறகு தன்னை

திருமணம் செய்து கொள்ளுவதாக மேல் முறையீட்டாளர் உறுதியளித்துள்ளார். மேலும் தான் திருமணம் ஆகாதவர் என்றும், திருமணத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு அழைத்து செல்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். 2012 ம் ஆண்டு மேல் முறையீட்டாளர் கபஷேரா பார்டர் நாதுமால் கட்டிடத்தில் உள்ள மற்றொரு வாடகை வளாகத்திற்கு ஏமாற்றி அழைத்து சென்று தகாத உறவை தொடர்ந்துள்ளார். அதன் பிறகு தனது பெற்றோருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று தனது சொந்த ஊருக்கு செல்ல தவறான சாக்கு போக்கை கூறி அந்த வாடகை இடத்தை காலிசெய்துள்ளார். மைனர் குழந்தை நமனுடன் தங்குமிடம் ஒன்றில் தஞ்சம் அடையுமாறு கூறியுள்ளார். மேலும் அவரது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து பெறுமாறும் வற்புறுத்தியுள்ளார். மேல் முறையீட்டாளர் தனது சொந்த ஊருக்கு செல்வதாக பொய் கூறியுள்ளார், ஆனால் உண்மையில் அவர் ஊருக்கு செல்லவில்லை என எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் புகாரில் மேலும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பணிபுரியும் கால்

சென்டருக்கு சென்று பார்த்தபோது இந்த விவரம் தெரியவந்தது. அவன் வேலை செய்யும் இடத்தில் கூச்சலிட்ட போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவரை விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்துள்ளார். கடந்த 2012ல் குற்றம் சாட்டப்படவரின் சொந்த ஊருக்கு சென்று பார்த்த போது அவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி குழந்தைகள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. குற்றம் சாட்டப்படவரின் பெற்றோரும் அவரை அங்கு தங்க வைக்க மறுத்துவிட்டனர். அதன் பிறகும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால் உறுதியளித்தவாறு திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. எனவே புகார் அளிக்கப்பட்டது. எனவே இந்த புகார் 21.03.2015 அன்று மேல் முறையீட்டாளருக்கு எதிராக டெல்லி தென்மேற்கு மாவட்ட பிந்தாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை எண். 412/15 இ.த.ச.பி. 376ன் கீழ் பதிவு

செய்யப்பட்டது.

5. அரசு தரப்பில் 11 சாட்சிகள் விசாரணை செய்த பிறகு கு.வி.மு.ச.பி. 313 ன் கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபருக்கு எதிராக உள்ள சாட்சியங்கள் குறித்து வினவப்பட்டது. மேல் முறையீட்டாளர் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்ற சாட்டுகளை மறுத்து எதிர் மேல் முறையீட்டாளருடன் சம்மதத்துடன் உடல் உறவு வைத்திருந்ததாகவும், அவர் திருமணம் ஆகி குழந்தைகள் பெற்றவர் என்பதை அறிந்திருந்ததாகவும், தன்னுடைய மனைவியையும் அவர் வீட்டில் வைத்து சந்தித்ததாகவும் மேலும், தொடர்ந்து பண உதவி செய்து வந்ததாகவும் ரூ.1 1/2 லட்சம் முதல் 2 லட்சம் வரை தருமாறு கேட்டதை நிறைவேற்ற மறுத்ததால் பொய் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக மறுத்துள்ளார். அமர்வு நீதிமன்றம் பதிவு செய்யப்பட்ட சாட்சியங்களை மதிப்பிட்ட பிறகு மேல் முறையீட்டாளர் / குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு இங்கே குறிப்பிட்டுள்ள படி குற்றவாளி என தீர்மானித்து தண்டனை வழங்கியுள்ளது.

6. மேல் முறையீட்டாளருக்காக ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் அமர்வு நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் இ.த.ச.பிரிவு 376 ஆதாரங்களை சரியான கண்ணோட்டத்துடன் மதிப்பிட தவறிவிட்டது என்றும், இ.த.ச.பிரிவு 375 உ/இ 90 இ.த.ச.பிரிவு படி எதிர்மேல் முறையீட்டாளர் அவரது சாட்சியத்தில் 2009 முதல் 2010 வரை பாலியல் உறவிற்க்கு சம்மதித்துள்ளார். 2011 ம் ஆண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகும் புகார் 2015ல் அளிக்கும் வரையிலும் சம்மதத்துடன் தொடர்ந்துள்ளதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இ.த.ச. பிரிவு 375 உ/இ 90 ன் படி மேல் முறையீட்டாளர் எதிர்மேல் முறையீட்டாளரை கற்பறிப்பு செய்துள்ளார் என்பதை கற்பனையாக கூற இயலாது. அவரை பொறுத்தவரை நவம்பர் 2011ல் குழந்தை பிறந்த பிறகு மார்ச் 2015ல் இப்புகாரை அளித்துள்ளார். 2012 ல் அவர்

முறையீட்டாளரின் சொந்த ஊருக்கு சென்ற பிறகும், சட்டத்தை இவ்வாறு தவறாக பயன்படுத்துவதற்கான அவரது நோக்கத்தை இது பிரதிபலிக்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குழந்தை பிறந்த நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகும் எதிர் மேல் முறையீட்டாளருடன் தொடர்ந்து நல்லுறவில் இருந்துள்ளார். மேலும் முறையீட்டாளர் குழந்தையின் பொறுப்பை மறுக்கவில்லை, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தனக்கு பெருந்தொகையை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்ற மறுத்ததால் தான் அவர் புகார் அளித்துள்ளார். மேல் முறையீட்டாளர் தரப்பில் ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தரப்பில் திலிப்சிங் (எ) திலீப் குமார் எதிர் பீகார் மாநிலம்; பிரசாந்த் பாரதி எதிராக மாநிலம் (டெல்லி என்.சி.டி), டாக்டர் துருவராம் முரளிதர் சோனார் எதிராக மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மற்றும் மற்றவர்கள் என்ற வழக்குகளில் ஒருமித்த உடலுறவு கட்சிகளுக்கு இடையே நீண்ட காலமாக தொடர்ந்தால் இ.த.ச.பி 375 உ/இ 90 பிரிவின் படி கற்பழிப்பு என கூற இயலாது என்றும் இவ்வழக்கில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சம்மதத்துடன் கூடிய உடலுறவு அவ்வேறே தொடர்ந்துள்ளது என தமது கட்சியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

7. எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கே.எல் ஜன் ஜானி ஆஜரானார். அவரது வாதத்தில் அமர்வு நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் 1 (2005) 1எஸ்.சி.சி 88 - 2 (2013) 9 எஸ்.சி.சி 293-3(2019) 18எஸ்.சி.சி 191 ஆகிய தீர்ப்புகளில் மேல் முறையீட்டாளர்/குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிரான இ.த.ச.பிரிவு 376ன் கீழ் குற்றவாளி என ஒரே நேரத்தில் உறுதி செய்துள்ளது என்றும், எனவே இந்நீதிமன்றம் அந்த தீர்வில் தலையிடக்கூடாது என்றும், மேல் முறையீட்டாளர் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக தவறான வாக்குறுதி அளித்து தன்னுடன் பாலியல் உறவு கொள்ள வசிகரித்துள்ளார்

என்பதை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் அவர் வாக்குறுதியை மீறி புகார்தாரரும் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளார். குழந்தையை பெற்றெடுத்த பிறகும் தவறான வாக்குறுதியை அளித்தள்ளது அவரது நடத்தையை நிரூப்பிக்கிறது.

8. மேல் முறையீட்டாளர் சார்பில் எந்த வழக்கறிஞரும் ஆஜராகாததால் அவர் சார்பாக நீதிமன்றத்திற்கு உதவ மூத்த வழக்கறிஞர் திருமதி. இந்திரா ஜெய்சிங்கை இந்நீதிமன்றம் அமிக்கஸ் கியூரியாக நியமித்தது. அவர் தனது எழுத்து பூர்வமான சமர்ப்பிப்பில் கற்பழிப்பு மற்றும் சம்மதத்துடன் உடலுறவு ஆகியவற்றிற்கு இடையே தெளிவான வேறுபாடு இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தவறான நோக்கங்களுடன் திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதியை அளித்துள்ளாரா என்பதை நீதிமன்றம் கவனமாக ஆராய வேண்டும் என் சமர்ப்பித்துள்ளார். எனவே அவர் எடுத்துரைத்தவாறு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சம்மதத்துடன் உடலுறவை தொடர்ந்தாரா அல்லது கற்பழிப்பு செய்தாரா என அறியும் பொருட்டு பல்வேறு முன் தீர்வுகளை மூத்த வழக்கறிஞர் திருமதி. இந்திரா ஜெய்சிங் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

9. கட்சியினருக்ககான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சிறப்பாக சமர்ப்பித்த இ.த.ச.பிரிவு 90 மற்றும் 375 யை தொடர்புடைய விதிகள் கீழே மீண்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன.

“ 90 பயம் அல்லது தவறான எண்ணத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஒப்புதல், என்பது இந்த குறியீட்டின் எந்த பிரிவின் நோக்கத்திலும் காயம் ஏற்படும் என்ற பயத்தில் ஒருவரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் அல்லது உண்மையில் தவறான எண்ணத்தின் கீழ்

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் அல்லது உண்மையின் தவறான
எண்ணத்தில் கீழ் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் அந்தச்
செயலைச் செய்பவருக்குத் தெரியும் அல்லது நம்புவதற்குக் காரணம்
அத்தகைய பயம் அல்லது தவறான எண்ணத்தின் விளைவாக
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது அல்லது பைத்தியம் பிடித்த நபரின்
ஒப்புதல் மனம் சரியில்லாமல், அல்லது போதையில் இருந்து அவர்
தனது சம்மதத்தின் தன்மை மற்றும் விளைவுகளைப் புரிந்து கொள்ள
முடியாத ஒருவரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், அல்லது
குழந்தையின் ஒப்புதல் சூழலில் இருந்து எதிர்மாறாக தோன்றாத
வரை

375 கற்பழிப்பு- ஒரு மனிதன் கற்பழிப்பு செய்தான் என்பதை அவன்-

(அ) ஒரு பெண்ணின் பிறப்புறுப்பு வாய், சிறுநீர்க்குழாய் அல்லது ஆசனவாயில் எந்த
அளவிற்கு அவனது ஆணுறுப்பை ஊடுருவிச் செல்வது அல்லது அவளை அவனுடனோ
அல்லது வேறு எந்த நபருடனோ அவ்வாறு செய்ய வைப்பது அல்லது.

(ஆ) ஒரு பெண்ணின் பிறப்புறுப்பு சிறுநீர்க்குழாய் அல்லது ஆசனவாயில் எந்தவொரு
பொருளையும் அல்லது உடலின் ஒரு பகுதியையும் ஆண்குறியாக இல்லாமல் செருகுவது
அல்லது அவருடன் அல்லது வேறு எந்த நபருடன் அவ்வாறு செய்ய வைப்பது.

(C) பெண்ணின் யோனி, சிறுநீர்க்குழாய்,ஆசனவாய் அல்லது உடலின் எந்தப் பகுதியிலும்
ஊடுருவிச் செல்லும் வகையில் பெண்ணின் உடலின் எந்தப் பகுதியையும் கையாளுதல்

அல்லது அவருடன் அல்லது வேறு எந்த நபருடனும் அவ்வாறு செய்யச் செயதல், அல்லது

(ஈ) ஒரு பெண்ணின் பிறப்புறுப்பு ஆசனவாய், சிறுநீர்க்குழம் ஆகியவற்றில் அவளது வாயைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது பின்வரும் ஏழு விளக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் கீழ் வரும் சூழ்நிலையில் அவனுடனோ அல்லது வேறு எந்த நபருடனோ அவளை அவ்வாறுசெய்ய வைப்பது.

முதலில்- அவள் விருப்பத்திற்கு எதிராக

இரண்டாவதாக – அவள் சம்மதம் இல்லாமல்

மூன்றாவதாக அவளது சம்மதத்துடன்,அவளை அல்லது மரண பயம் அல்லது காயம் பற்றிய பயத்தில் அவள் ஆர்வமுள்ள ஒருவரை வைத்து அவளது சம்மதம் பெறப்பட்டால்.

நான்காவதாக - அவளது சம்மத்துடன், ஆண் தன் கணவன் அல்ல என்று தெரிந்ததும்,

அவன் இன்னொரு ஆண் என்று அவள் நம்புவதால் அல்லது சட்டப்படி திருமணம் செய்துகொண்டதாகவும் நம்புவதால்அவளது சம்மதம் வழங்கப்படுகிறது.

ஐந்தாவதாக - அவளது சம்மதத்துடன், அத்தகைய சம்மதத்தை அளிக்கும் போது மனநிலை சரியயில்லாத காரணத்தினாலோ அல்லது போதையின் காரணத்தினாலோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையினாலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் முட்டாள்தனமான அல்லது ஆரோக்கியமற்ற பொருளின் மூலமாகவோ, அவளால் அதன் தன்மை மற்றும் விளைவுகளை

புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதற்கு அவள் சம்மதம் தருகிறாள்.

ஆறாவது - அவள் பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்டவராக இருக்கும்போது அவளது சம்மத்துடன் அல்லது இல்லாமல்.

ஏழாவது- அவளால் சம்மதம் தெரிவிக்க முடியாத போது

விளக்கம் 1- இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக யோனி என்பது லேபியா மஜோராவையும் உள்ளடக்கும்.

விளக்கம் 2- சம்மதம் என்பது ஒரு தெளிவான தன்னார்வ உடன்படிக்கை என்று பொருள்படும் போது ஒரு பெண் வார்த்தைகள், சைகைகள் அல்லது வாய்மொழி அல்லது வாய்மொழி அல்லாத தகவல் தொடர்பு மூலம் குறிப்பிட்ட பாலியல் செயலில் பங்கேற்க விருப்பம் தெரிவிக்கும் போது ஊடுருவும் செயலை உடல் ரீதியாக எதிர்க்காத ஒரு பெண் பாலியல் நடவடிக்கைக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பதாக கருதப்படுகிறது.

விதிவிலக்கு -1 மருத்துவ முறை அல்லது தலையீடு கற்பழிப்பு ஆகாது

விதிவிலக்கு-2 ஒரு ஆண் தனது சொந்த மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்வதும், அந்த மனைவி 15 வயதுக்கு மேற்பட்டவள் என்றால் அது கற்பழிப்பு ஆகாது.

10. குற்றவியல் நீதித்துறையின் அடிப்படைக் கோட்பாடு இந்திய சமுதாயத்தின் நெறிமுறைகள் மற்றும் கலாச்சாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, நியாயமான சாட்சியங்கள் மூலம்

குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தை நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பால் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சமூகக் குற்றத்தின் கமிஷனின் உயரும் வரைபடம் - கற்பழிப்பு இந்திய சாட்சியச் சட்டத்தின் பிரிவு 114-A-ல் உள்ள படி ஒரு சட்ட அனுமானத்தை எழுப்ப நீதிமன்றங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரிவு 114-A படி கற்பழிப்பு தொடர்பான சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒப்புதல் இல்லாதது போன்ற ஒரு அனுமானம் எழுப்பப்படலாம். மேற்கூறிய விதியின்படி குற்றம்சாட்டப்பட்டவரின் உடலுறவு நிரூபிக்கப்பட்டால் அது பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பெண்ணின் அனுமதியின்றி நடந்ததா என்ற கேள்வி எழுந்தால், அவள் சம்மதிக்கவில்லை என்று நீதிமன்றத்தில் தனது சாட்சியத்தில் கூறினால், அவள் சம்மதிக்கவில்லை என்று நீதிமன்றம் கருதும்.

11. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் எந்தப் பிரிவின்படியும் ஒரு நபர் அளிக்கும் ஒப்புதல் காயம் ஏற்படும் என்ற பயத்தில் அல்லது உண்மையின் தவறான எண்ணத்தின் கீழ் அந்த நபரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அது சம்மந்தமாக இருக்காது என்று கூற முடியாது. இ.த.ச.பிரிவு 90இல் சிந்திக்கப்பட்டது. மேலும் சட்டப்பிரிவின் ஒப்புதலுடன் செய்யப்பட்டாலும், அதில் குறிப்பிட்டுள்ள சூழ்நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் செய்த சில செயல்களை "கற்பழிப்பு " கமிஷன் என்றும் இ.த.ச. பிரிவு 375 விவரிக்கிறது. எங்கள் கருத்துப்படி இ.த.ச.பிரிவு 90 இல் உள்ள "உண்மையின் தவறான கருத்து" என்பது பிரிவு 375 இல் உள்ள உட்பிரிவுகளின் வெளிச்சத்தில் பாராட்டப்பட வேண்டும். இ.த.ச.ல் குறிப்பாக உட்பிரிவுகள் - மூன்றாவதாக நான்காவது மற்றும், ஐந்தாவது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் 'கற்பழிப்பு' குற்றத்திற்காக குற்றம் சாட்டப்படும் போது கூறப்பட்ட மூன்று உட்பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகள், இ.த.ச. 90 வது பிரிவில் உள்ள

"உண்மையின் தவறான கருத்து" என்ற வெளிப்பாட்டைக் காட்டிலும் விரிவானவை. பிரிவு 375 'கற்பழிப்பு' செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஏழு சூழ்நிலைகளை விவரிக்கிறது. உட்பிரிவின்படி - மூன்றாவதாக ஒரு கற்பழிப்பு நடந்ததாகக் கூறலாம். அவளது சம்மதத்துடன் கூட, மேல்முறையீட்டாளரின் சம்மதம் அவளை அல்லது அவள் மரண பயம் அல்லது காயத்தில் ஆர்வமுள்ள யாரையாவது வைத்துப் பெறும்போது உட்பிரிவின்படி - நான்காவதாக அவளது சம்மதத்துடன் அந்த ஆண் தன் கணவனை அல்லது என்று தெரிந்ததும் அவன் இன்னொரு ஆண் என்று அவள் நம்புவதால் அல்லது சட்டப்பூர்வமாகத் திருமணம் செய்து கொண்டதாக அவள் நம்புவதால் அவளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது மற்றும் உட்பிரிவின்படி - ஐந்தாவதாக ஒப்புதல் அளிக்கும் நேரத்தில் அவளது சம்மதத்துடன், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டப்பட்டவர் அல்லது மற்றொருவரால் மயக்கம் அல்லது ஆரோக்கியமற்ற பொருளை உட்கொள்வதன் மூலம் மயக்கம் அல்லது போதை அல்லது மயக்கம் போன்ற காரணங்களால் எதிர் மேல்முறையீட்டாளர் அவள் ஒப்புதல் அளித்ததன் தன்மை மற்றும் விளைவுகளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனவே, மேல்முறையீட்டாளரைத் தவிர கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட உண்மையின் தவறான எண்ணத்தில் உள்ளது பிரிவு 90 ஐபிசியின் பிரிவு 375 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் அவள் ஒப்புதல் அளித்திருந்தால் அவளுடைய ஒப்புதல் 'ஒப்புதல் இல்லை' எனக் கருதப்படும்.

12. இது தொடர்பான சட்டத்தின் விளக்கமானது இந்த நீதிமன்றத்தின் பல்வேறு முடிவுகளில் காணக்கூடியதாக உள்ளது, இருப்பினும் அத்தகைய சட்டம் அல்லது அத்தகைய முடிவுகளின் பயன்பாடு ஒவ்வொரு வழக்கிலும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகளைப் பொறுத்தது. அவை சட்டச் சான்று எனப்படும். இந்த நீதிமன்றத்தால் அளிக்கப்பட்ட முன்தீர்வுகள் அல்லது சட்டத்தின் விகிதாச்சாரம், வழக்குகளை தீர்ப்பதற்கு வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது.

ஆனால் நீதிமன்றங்கள் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தும்போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் கூறப்படும் குற்றங்கள் செய்யப்படும் சூழ்நிலைகள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள ஆதாரங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் .

13. பிரிவு90மற்றும் பிரிவு 375 ஆகியவற்றின் பின்னண்ணிணில் 'ஒப்புதல்' என்ற வார்த்தையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் மற்றும் கோணங்களைக் கையாளும் இந்தநீதிமன்றத்தின் சில தீர்ப்புகளின் குறிப்பு இந்த மேல் முறையீட்டைத் தீர்ப்பதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

14. உதய் எதிர் கர்நாடகா மாநிலம் 4ல் சுமார் 19 வயதுடைய புகார்தாரர், தான் ஆழமாக காதலித்து வந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் உடலுறவு கொள்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். மேலும் புகார்தாரர் அவளை பிற்காலத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்ததால் அவரைத் தொடர்ந்து சந்தித்துள்ளார். புகார்தாரர் கர்ப்பமானார் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவரை திருமணம் செய்யத் தவறியதால் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்தச் சூழ்நிலையில், கீழ்க்கண்டவாறு பாரா 21 மற்றும் 23 -ல் நடைபெற்ற ஐ.பி.சியின் 90 வது பிரிவின் கீழ் உண்மையைப் பற்றிய தவறான புரிதலின் கீழ் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகக் கூற முடியாது என்று இந்த நீதிமன்றம் கூறுகிறது.

"21 எனவே, நீதித்துறைக் கருத்தின் ஒருமித்த கருத்து, அவள் ஆழ்ந்த காதலில் இருக்கும் ஒருவருடன் , பிற்காலத்தில் அவளைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்து, உடலுறவு கொள்ள புகார்தாரர் அளித்த சம்மதத்தை ஏற்க முடியாது என்று தோன்றுகிறது. உண்மை என்ற தவறான கருத்தின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

ஒரு தவறான வாக்குறுதி சட்டத்தின் அர்த்தத்தில் ஒரு உண்ம அல்ல. நாங்கள் 4 (2003)4 எஸ்.சி.சி 46 கண்ணோட்டத்துடன் உடன்படுகிறோம். ஆனால் உடலுறவுக்கு புகார்தாரர் வழங்கிய ஒப்புதல் தன்னார்வமாக உள்ளதா அல்லது உண்மையின் தவறான கருத்தின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க நேரடியான சூத்திரம் எதுவும் இல்லை. இறுதிப் பகுப்பாய்வில், நீதிமன்றங்கள் வகுத்துள்ள சோதனைகள், சம்மத்தைப் பற்றிய கேள்வியைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது நீதித்துறை மனத்திற்கு சிறந்த வழிகாட்டுதலை வழங்குகின்றன. ஆனால் நீதிமன்றம், ஒவ்வொரு வழக்கிலும், ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு முன், அதற்கு முன் சாட்சியங்களையும் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் தனித்தனி நிகழ்வுகள் இருப்பதால் ஒப்புதல் தன்னார்வமாக இருந்ததா அல்லது உண்மையின் தவறான கருத்தின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். குற்றத்தின் ஒவ்வொரு மூலப் பொருளையும் நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வழக்குத் தொடர்ந்தவரின் மீது உள்ளது என்ற உண்மையைக் கருத்தில் கொண்டு ஆதாரங்களை எடைபோட வேண்டும், அவற்றில் ஒன்று ஒப்புதல் இல்லாதது.

23. இது போன்ற வழக்குகளில் நீதிமன்றம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அணுகுமுறையைக் கருத்தில் கொண்டு, இப்போது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆதாரங்களை பரிசீலிக்க தொடருவோம். இவ்வழக்கில் புகார்தாரர் ஒரு கல்லூரியில் படிக்கும் வளர்ந்த பெண். அவள் மேல்முறையீட்டாளரை ஆழமாக காதலித்தாள். இருப்பினும், அவர்கள் வெவ்வேறு சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், திருமணம் செய்ய முடியாது என்பதை அவள் அறிந்திந்தாள். எவ்வாறாயினும், அவர்களின் திமணத்திற்கான முன்மொழிவை அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களால் கடுமையான எதிர்க்க வேண்டியிருந்தது. மேல் முறையீட்டாளரிடம் அவர் முதல் முறையாக முன்மொழிந்த போது அவ்வாறு கூறியதாக அவள் ஒப்புக்கொள்கிறார். அவள் சம்மதித்த செயலின் முக்கியத்துவத்தையும் தார்மீக தரத்தையும் புரிந்து கொள்ள அவளுக்கு போதுமான அறிவு இருந்தது. அதனால் தான் முடிந்த வரை அத ரகசியமாக வைத்திருந்தாள். இருந்தபோதிலும், அவள் மேல்முறையீட்டாளரின் கருத்துக்களை எதிர்க்கவில்லை. உண்மையில் அவர்களுக்கு அடி பணிந்தாள் இதனால் எதிர்ப்புக்கும் ஒப்புதலுக்கும் இடையே ஒரு தேர்வை அவள் சுதந்திரமாகப் பயன்படுத்தினாள். அந்த செயலின் விளைவுகள் அவளுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். குறிப்பாக சாதிக் காரணங்களுக்காக அவர்களது திருமணம் நடக்காது என்ற உண்மையை அவள் உணர்வுபூர்வமாகவும் சம்மதித்தாள் என்ற முடிவுக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது. உண்மையைப் பற்றிய தவறான

எண்ணத்தின் விளைவாக அல்ல.

15. திலீப் சிங் என்கிற திலீப் குமார் Vs. பீகார் மாநிலம்(மேற்படி) இந்த நீதிமன்றம், இந்த நீதிமன்றம் மற்றும் பிற உயர் நிதிமன்றங்களின் பல்வேறு முந்தைய தீர்ப்புகளைப் பற்றி விவாதித்த பிறகு உதய் வழக்கில் (மேற்படி) செய்யப்பட்ட அவதானிப்புகளை மேலும் விளக்கியது மற்றும் கீழ்க்கண்டாவறு நோக்கப்பட்டது.

28. மேலே உள்ள பத்தியில் முதல் இரண்டு வாக்கியங்களுக்கு சில விளக்கம் தேவை. மேலும் எதுவும் இல்லாமல் திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்தால் பிரிவு 90 ன் அர்த்தத்தில் "உண்மையின் தவறான எண்ணம்" ஏற்படாது என்பதை நாங்கள் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சம்மதத்தைப் பெறும் நோக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வேண்டுமென்றே அவளைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமோ அல்லது விருப்பமோ இல்லாமல் சம்மதத்தைக் கொடுக்கும் என்பதை தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். உண்மைகளின் அடிப்படையில் வாக்குறுதி அளிக்கும் தொடக்கத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ளும் நோக்கத்தை உண்மையில் விரும்பவில்லை என்பதும், அவர் வழங்கிய திருமணம் என்பது வெறும் புரளி என்பதும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த ஒப்புதல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை பிரிவு 375 ன் வரம்பில் இருந்து விலக்குவது அவருக்குப் பயனளிக்காது. இரண்டாவதாக இதைத்தான் ஜெயந்தி ராணி பாண்டா (1984Cri LJ 1535 (1983) 2 CHN 290 (cal) வழக்கில் (2003) ஒப்புதல்

அளிக்கப்பட்டது) 4 எஸ்.சி.சி 26 : 2003 எஸ்.சி.சி (cri) 775 : (2003) 2 SCALE 329) கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம், இறுதியில் தகுதியைச் சேர்ப்பதன் மூலம் முன்னர் கூறிய முன்மொழிவை சரியாகத் தகுதிப்படுத்தியது (cri LJ பக் 1538, பாரா 7) - " ஆரம்பத்திலிருந்தே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் உண்மையில் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பவில்லை என்று நீதிமன்றம் உறுதியளிக்கும் வரை (முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது) அடுத்த பாராவில் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதில் பிரதிவாதியின் நோக்கத்தை தவறாகக் கூறுவது உண்மையைத் தவறாகக் கூறுவதற்குச் சமம் என்றும், அதன் மீது வஞ்சகச் செயலை உண்மையைத் தவறாகக் கூறுவதற்கு சமம் என்றும் அதன் மீது வஞ்சகச் செயலை நிறுவலாம் என்றும் சான்செரி நீதிமன்றத்தின் விண்டேஜ் முடிவை உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிடுகிறது. ஜலாடு வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் டிவிஷன் பெஞ்ச் எடுத்த பார்வையும் இதுதான். (ILR 1913 36 Mad 453: 15 cri LJ 24) (ILR 1913) 36Mad 453: 15 cri LJ 24)(பத்தி மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது) "ஒரு தவறான வாக்குறுதி என்பது சட்டத்தின் அர்த்தத்தில் ஒரு உண்மை அல்ல" இந்த நீதிமன்றம் வேறுவிதமாக சட்டத்தை வகுத்துள்ளது என்று கூற முடியாது. மேற்கூறிய வாக்கியத்திற்குப் பின் வரும் அவதானிப்புகளும் சமமாக முக்கியமானவை. உண்மையின் தவறான கருத்தின் கீழ் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான எந்தவொரு நேரடியான சூத்திரத்தையும் உருவாக்க முடியாது என்ற தகுதியைச்

சேர்க்க நீதிமன்றம் போதுமான எச்சரிக்கையுடன் இருந்தது. உதய் வழக்கின் தீர்ப்பை (2003)4 எஸ்.சி.சி 46: 2003 (cri 775 : 2003) 2 SCALE 329 ஒட்டு மொத்தமாகப் படிக்கும் போது திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்தால் ஒருபோதும் முடியாது என்று நீதிமன்றம் ஒரு பரந்த கருத்தை முன்வைப்பது எங்களுக்குப் புரியவில்லை. உண்மையைப் பற்றிய தவறான எண்ணம் அது அல்ல எங்கள் புரிதலில் முடிவின் விகிதம் உண்மையில் அந்த வழக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டுபிடிப்பு இருந்தது ஆரம்பத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் திருமணம் செய்யும் நோக்கத்தை நிராகரிக்க முடியாது.

16. தீபக் குலாட்டி எதிர் ஹரியானா மாநிலம் 5ல் இந்த நீதிமன்றம் கற்பழிப்பு மற்றும் ஒருமித்த பாலினம் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்தி ஒப்புதல் என்ற வார்த்தையின் மேலும் ஒரு பரிமாணத்தை அளித்தது. மேலும் கீழ்க்கண்டவாறு கவனிக்கப்பட்டது.

"21ஒப்புதல் வெளிப்படையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாகவோ விருப்பத்துடன் அல்லது வஞ்சகத்தின் மூலமாகவோ பெறப்படலாம். சம்மதம் என்பது பகுத்தறிவுடன் கூடிய ஒரு செயலாகும். அதனுடன் கலந்தாலோசித்து மனம் எடைபோட்டு சமநிலையில் இருப்பது போல ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உள்ள நன்மை தீமைகள் பலாத்காரம் மற்றும் ஒருமித்த உடலுறவு ஆகியவற்றுக்கு இடையே தெளிவான வேறுபாடு உள்ளது. இது போன்ற ஒரு வழக்கில்

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் உண்மையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை
திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினார்களா, அல்லது தவறான
நோக்கங்களைக் கொண்டிருந்தாரா அதற்காக தவறான வாக்குறுதியை
அளித்தாரா என்பதை நீதிமன்றம் மிகவும் கவனமாக ஆராய வேண்டும்
பிந்தையது ஏமாற்றுதல் அல்லது வஞ்சகத்தின் எல்லைக்குள் வருவதால்
அவரது காமத்தை திருப்திப்படுத்த வெறும் வாக்குறுதியை
மீறுவதற்கும், பொய்யான வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாததற்கும்
இடையே வேறுபாடு உள்ளது. இதனால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரால்
ஆரம்ப கட்டத்தில் தவறான திருமண வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டதா
என்பதை நீதிமன்றம் ஆராய வேண்டும் மற்றும் சம்மதமானது
பாலுறவின் தன்மை மற்றும் விளைவுகளை முழுமையாகப் புரிந்து
கொண்ட பின்னரே கொடுக்கப்பட்டதா என 5 (2013) 7 எஸ்.சி.சி 675
இல் உடலுறவு கொள்ள புகார்தாரர் சம்மதிக்கும் வழக்கு இருக்கலாம்
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது அவளது அன்பு மற்றும் ஆர்வத்தின்
காரணமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவளிடம் தவறாகப்
பிரதிநிதித்துவம் செய்ததன் காரணமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்
அவளிடம் தவறாகப் பிரதிநிதித்துவம் செய்ததன் காரணமாகவோ அல்லது
ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவளிடம் தவறாகப் பிரதிநிதித்துவம்
செய்ததன் காரணமாகவோ அல்லது ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், அவர்
எதிர்பாராத அல்லது அவரது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட
சூழ்நிலைகளின் காரணமாக திருமணம் செய்து கொள்ள முடியவில்லை
அவள் அவ்வாறு செய்ய எண்ணம் கொண்டிருந்தாலும் அவரது

கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலைகளின் காரணமாக திருமணம் செய்து கொள்ள முடியவில்லை அவள், அவ்வாறு செய்ய எண்ணம் கொண்டிருந்திருக்கலாம் இத்தகைய வழக்குகள் வித்தியாசமாக நடத்தப்பட வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நோக்கம் தவறானது என்றும், அவருக்கு ரகசிய உள்நோக்கம் இருந்தது என்றும் நீதிமன்றம் முடிவெடுத்தால் மட்டுமே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கற்பழிப்புக்கு தண்டனை பெற முடியும்.

22. xxxxxxxx

23. xxxxxxxx

24. எனவே சம்பந்தப்பட்ட நேரத்தில், அதாவது ஆரம்ப நிலையிலேயே குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்பதைக் காட்ட போதுமான சூழ்நிலைகள் காரணமாக சிறந்த நோக்கங்களைக் கொண்ட ஒருவரால் பாதிக்கப்பட்டவரை திருமணம் செய்ய முடியாத சூழ்நிலைகள் நிச்சயமாக இருக்கலாம். “எதிர் கால நிச்சயமற்ற தேதியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதையைக் காப்பற்றத் தவறுவது, கிடைக்க கூடிய ஆதாரங்களில் இருந்து மிகவும் தெளிவாக இல்லாத காரணங்களால் எப்போதும் உண்மையை தவறாகக் கருதுவதில்லை. உண்மையின் தவறான கருத்து” என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்திற்குள் வருவதற்காக இ.த.ச. பிரிவு 90 அத்தகைய சூழ்நிலையில்

உதவிக்கு அழைக்கப்பட முடியாது, சிறு சிறுமியின் செயலை முழுவதுமாக மன்னிக்கவும், என்று நீதிமன்றம் உறுதியளிக்கும் வரை மற்றவர் மீது குற்றப் பொறுப்பை ஏற்றவும் ஆரம்பத்திலிருந்தே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் உண்மையில் ஒருபோதும் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள எண்ணியது இல்லை

17. மீண்டும் டாக்டர் துருவாராம் முரளிதர் சோனார் வி. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மற்றும் பிற (மேற்படி) இந்த நீதிமன்றம் பிரிவு 90 மற்றும் பிரிவு - இரண்டாவதாக இ.த.ச பிரிவு 375 இல் கீழ்க்கண்டவாறு கவனிக்கப்படுகிறது.

23. எனவே கற்பழிப்பு மற்றும் ஒருமித்த உறவுறவுக்கு இடையே தெளிவான வேறுபாடு உள்ளது. இதுபோன்ற வழக்குகளில் நீதிமன்றம் கட்டாயம் புகார்தாரர் உண்மையில் பாதிக்கப்பட்டவரை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினாரா அல்லது தவறான நோக்கங்கள் உள்ளதா மற்றும் அவரது காமத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே பொய்யான வாக்குறுதியை அளித்தாரா என்பதை மிகவும் கவனமாக ஆராயுங்கள். ஏனெனில் பிந்தையவர் ஏமாற்றுதல் அல்லது ஏமாற்றுதல் வரம்பிற்குள் வருவார் வெறும் வாக்குறுதியை மீறுவதற்கும் பொய்யான வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாததற்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பாலியல் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்காக புகார்தாரரை மயக்கும் ஒரே நோக்கத்துடன் வாக்குறுதி அளிக்கவில்லை என்றால் அத்தைய செயல் கற்பழிப்புக்கு சமமாகாது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், அல்லது குற்றம்

சாட்டப்பட்டவர் அவர் எதிர் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளின் காரணமாக உடலுறவு கொள்ள ஒப்புக்கொள்ளும் வழக்கு இருக்கலாம் அல்லது அவனது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவை அவளை திருமணம் செய்துகொள்ளும் எண்ணம் இருந்தபோதிலும் முடியவில்லை. இத்தகைய வழக்குகள் வித்தியாசமாக நடத்தப்பட வேண்டும். புகார்தாரருக்கு ஏதேனும் தவறான எண்ணம் இருந்தால் மற்றும் அவருக்கு ரகசிய உள்நோக்கம் இருந்தால் அது கற்பழிப்புக்கான தெளிவான வழக்கு. கட்சிகளுக்கிடையில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒருமித்த உடல் உறவின் கீழ் குற்றமாகாது. அவனால் கணிக்க முடியாத அல்லது அவனது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலைகளின் காரணமாக அவளைத் திருமணம் செய்ய எண்ணம் இருந்தபோதிலும் அவளைத் திருமணம் செய்ய முடியவில்லை. இத்தகைய வழக்குகள் வித்தியாசமாக நடத்தப்பட வேண்டும். புகார்தாரருக்கு ஏதேனும் தவறான எண்ணம் இருந்தால் மற்றும் அவருக்கு ரகசிய உள்நோக்கம் இருந்தால் அது கற்பழிப்புக்கான தெளிவான வழக்கு கட்சிகளுக்கிடையே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒருமித்த உடல் உறவின் கீழ் குற்றமாகாது. இது ஒரு தெளிவான கற்பழிப்பு வழக்கு. கட்சிகளுக்கிடையில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒருமித்த உடல் உறவின் கீழ் குற்றமாகாது. கட்சிகளுக்கிடையில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒருமித்த உடல் உறவின் கீழ் இ.த.ச. 376 குற்றமாகாது.

18. இப்போது இவ் வழக்கில் பல்வேறு தீர்ப்புகளில் இந்த நீதிமன்றத்தின் சட்டப்பூர்வமான விதிகள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கங்கள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு அமர்வுகள் செய்ததைப் போல பிரிவு 376 ஐபிசியின் கீழ் குற்றத்தின் மேல் முறையீட்டாளர்- குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை குற்றவாளியாக்க ஒருவர் தூண்டப்படலாம். எவ்வாறாயினும், நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும், பதிவில் உள்ள சாட்சியங்களை உன்னிப்பாக ஆய்வு செய்ததில் இ.த.ச. பிரிவு 376 இன் கீழ் மேல் முறையீட்டாளரைக் குற்றவாளியாகக் கருதுவது கீழ் நீதிமன்றங்களின் தவறான செயலாகும்.

19. தரப்பினருக்காக கற்றறிந்த ஆலோசகர்கள் சமர்ப்பித்ததன் அடிப்படையில் பதிவை முறையாக ஆய்வு செய்த பின் பின்வரும் உண்மைகள் வெளிப்பட்டன.

(I) புகார்தாரர் ஒரு திருமணமான பெண் மூன்று குழந்தைகளைப் பெற்றவள்.

(II) குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மேல் முறையீட்டாளின் வீட்டின் முன் அமைந்துள்ள ஒரு வாடகை வாளாகத்தில் தங்கியிருந்துள்ளார்.

(III) ஆரம்பத்தில் தயக்கம் காட்டினாலும் புகார்தாரர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளார். மேலும் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் உடலுறவு கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர்.

(iv) 28.10.2011 அன்று எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்துள்ளார்.

(v) புகார்தாரர் 2012 இல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் சொந்த இடத்திற்குச் சென்று, அவர் திருமணமாகி குழந்தைகளைப் பெற்றவர் என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ளார்.

(vi) எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் இதன் பிறகும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் தனி

வளாகத்தில் தொடர்ந்து வாழ்ந்துள்ளார்.

(vii) எதிர்மேல் முறையீட்டாளரும் அவரது கணவரும் 2014 இல் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் விவாகரத்து செய்தனர். அதன் பிறகு எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் தனது மூன்று குழந்தைகளையும் தனது கணவருடன் நிரந்தரமாக விட்டுவிட்டார்.

(viii) குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்து பின்னர் திருமணம் செய்து கொள்ளாததால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் பாலியல் உறவுக்கு அவள் சம்மதம் தெரிவித்ததாக 21 மார்ச் 2015 அன்று புகார்தாரரர் புகார் அளித்துள்ளார்.

20. பிரதிவாதிகள் சார்பில் எழுப்பப்பட்ட வாதப் பிரதிவாதமானது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதியை அளித்த பின்னர் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளாததால் உண்மை என்ற தவறான கண்ணோட்டத்தில் பாலியல் உறவுக்கு எதிர் மேல் முறையீட்டாளர் அவளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். சம்மதம் என்பது சட்டத்தின் பார்வையில் சம்மதம் இல்லை மற்றும் இந்த வழக்கு இ.த.ச.பிரிவு 375 பிரிவின் கீழ் வந்தது. இந்த வகையில் பொய்யான வாக்குறுதி வழங்குவதற்கும் , குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வாக்குறுதியை மீறுவதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு வேளை பொய்யான வாக்குறுதியினால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே புகார்தாரரைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணம் இருக்காது, மேலும் அவரது இச்சையைத் திருப்திப்படுத்தும் நோக்கில் மட்டுமே அவளைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதியை அளித்து புகார்தாரரை ஏமாற்றி அல்லது ஏமாற்றியிருப்பார். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்திருக்கக் கூடும் என்பதை மறுக்க முடியாது. எனவே, ஒவ்வொரு வாக்குறுதி

மீறலையும் தவறான வாக்குறுதியாக கருதுவதும், பிரிவு 376 இன் கீழ் குற்றத்திற்காக ஒருவரைத் தண்டிப்பதும் முட்டாள்தனமாக இருக்கும். முன்பு கூறியது போல ஒவ்வொரு வழக்கும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகளைப் பொறுத்தது.

21. இவ்வழக்கில் மூன்று குழந்தைகளைப் பெற்ற திருமணமான பெண்ணாக இருந்த புகார்தாரர் மேல்முறையீடு செய்தவர் கொடுத்த பொய்யான வாக்குறுதியின் கீழ் அல்லாத உண்மையின் தவறான எண்ணத்தின் கீழ் உடலுறவு கொள்ள சம்மதம் அளித்துச் செயல்பட்டதாகக் கூறமுடியாது. மேல் முறையீடு செய்பவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அவர் 2015 ஆம் ஆண்டில் புகார் கொடுக்கும் வரை குறைந்தது ஐந்து வருடங்களாவது அவருடன் அத்தகைய உறவைத் தொடர்ந்துள்ளார். நீதிமன்றத்தில் அவர் தாக்கல் செய்த குற்றச்சாட்டை அவற்றின் முக மதிப்பில் எடுத்துக் கொண்டாலும் பின்னர் கூட மேல் முறையீட்டாளரின் கற்பழிப்பு போன்ற குற்றச் சாட்டுகள் வாக்கை வெகுதூரம் நீட்டிக்கும். புகார்தாரர் திருமணமான பெண் மற்றும் மூன்று குழந்தைகளின் தாயாக முதிர்ச்சியடைந்தவர், அவள் தார்மீக அல்லது ஒழுக்கக்கேடான செயலின் முக்கியத்துவத்தையும் விளைவுகளையும் புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கும் அறிவாளி. குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடனான உறவின் போது அவளது முழு நடத்தையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்தால் குற்றம் சாட்டப்படவருடன் உறவு வைத்து அவள்தனது கணவனுக்கும் மூன்று குழந்தைகளுக்கும் துரோகம் செய்ததாகத் தெரிகிறது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருடன் சிறப்பாக வாழ்வதற்காக தனது கணவருடனான திருமண வாழ்க்கையின் போதே அவருடன் தங்கச் சென்றுள்ளார். 2011 ஆம் ஆண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரால் கருவுற்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மூலம் அவர் ஒரு ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும்வரை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய் வாக்குறுதி

அளித்ததாகவோ அல்லது ஏமாற்றியதாகவோ புகார் ஏதுவும் இல்லை. 2012ஆம் ஆண்டில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் சொந்த இடத்திற்குச் அவள் சென்றுள்ளார். மேலும் அவர் திருணமாகி குழந்தைகளைப் பெற்றவர் என்பதை அறிந்து கொண்டாள். இருப்பினும் அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் வேறு எந்தக் குறையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வசித்து வந்துள்ளார். அவள் 2014-ல் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் தனது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றுள்ளார். தனது மூன்று குழந்தைகளையும் 2015 ம் ஆண்டு தனது கணவருடன் விட்டுள்ளார். 2015ம் ஆண்டு அவர்களுக்கிடையே சில தகராறுகள் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் தான் தற்போது புகார் அளித்துள்ளார். மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் கு.வி.மு.ச பிரிவு 313 வாக்குமூலத்தில் அவர் தனது பெரும் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்ற மறுத்ததால் அவர் புகார் அளித்ததாகக் கூறியுள்ளார். எனவே வழக்கின் உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு மேல் முறையீட்டாளரைக் குற்றவாளியாகக் கருதும் வகையில் உண்மையின் தவறான எண்ணத்தின் கீழ் மேல் முறையீட்டாளருடனான பாலியல் உறவுக்கு எதிர்மேல் முறையீட்டாளர் தனது சம்மதத்தை அளித்துள்ளார் என்று எந்த கற்பனையாலும் ஐபிசியின் 375 வது பிரிவின் அர்த்தத்தில் பலாத்காரம் செயதிருப்பதாக கூற முடியாது.

22. இந்த விஷயத்தைப் பொறுத்தவரை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச் சாட்டுகளில் இருந்து விடுக்கப்படுவதற்கு தகுதியானவர் மேலும், மேல் முறையீட்டாளர் குழந்தையின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாலும், புகார்தாரருக்கும் ஏற்கனவே இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கியுள்ளதாலும், இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவதற்கான கீழமை நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய வழிக்காட்டுதல்களில் மாற்றம் ஏதுவும் இல்லை.

23. இத்தருணத்தில் புகார்தாரரின் வாக்குமூலமானது அவர் அவரது தாய் மொழியில் சாட்சியம் அளித்திருப்பினும், விசாரணை நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்து பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது இந்நீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. இது சம்மந்தமாக கு.வி.மு.ச பிரிவு 276 மற்றும் பிரிவு 277-ன் குறிப்பு செய்யப்பட்ட வேண்டும் அது பின்வருமாறு

“276 (1) அமர்வு நீதிமன்றத்தின் முன் நடக்கும் அனைத்து விசாரணைகளிலும் ஒவ்வொரு சாட்சியின் சாட்சியமும் அவரது விசாரணை தொடரும் போது, விசாரணை நீதிபதி தாமாகவோ அல்லது திறந்த நீதிமன்றத்தில் அவரது கண்காணிப்பு கீழ் நியமிக்கப்பட்ட நீதிமன்ற அதிகாரியால் பதிவு செய்யப்படவேண்டும்.

2) அத்தகைய சாட்சியங்கள் பொதுவாக ஒரு விவரிப்பு வடிவில் எடுக்கப்படும், ஆனால் விசாரணை நீதிபதி விரும்பினால் ஒரு பகுதியை கேள்வி மற்றும் பதில் வடிவில் பதிவு செய்யலாம்.

3) அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள் விசாரணை நீதிபதியால் கையொப்பமிடப்பட்டு வழக்கின் ஒரு பகுதியாக பராமரிக்கப்படும்.

277. சாட்சியங்களின் பதிவு மொழி, பிரிவு 275 அல்லது பிரிவு 276 இன் கீழ் அனைத்து சாட்சியங்களும் பதிவு செய்யப்படவேண்டும்.

(அ) சாட்சி நீதிமன்ற மொழியில் சாட்சியம் அளித்தால் அந்த மொழியிலேயே பதிவு செய்யவேண்டும்.

(ஆ) அவர் வேறு எந்த மொழியில் சாட்சியமளித்தால் அது நடைமுறையில் இருந்தால் அந்த மொழியில் பதிவு செய்யலாம். அவ்வாறு செய்வது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை என்றால் நீதிமன்ற மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்து பதிவு செய்யவேண்டும். சாட்சி விசாரணை தொடரும் போது மாஜிஸ்திரேட் அல்லது விசாரணை நீதிபதி கையொப்பமிட்டு, வழக்கின் ஒரு பகுதியாக்க வேண்டும்.

(c) உட்பிரிவு (b) இன் கீழ் நீதிமன்ற மொழி அல்லாது வேறு மொழியில் சாட்சி எடுக்கப்பட்டால், நீதிமன்றத்தின் மொழியில் அதன் உண்மையான மொழிபெயர்ப்பு முடிந்த வரையில் விரைவாக தயார் செய்து மாஜிஸ்திரேட் அல்லது விசாரணை நீதிபதி கையொப்பமிட்டு வழக்கின் ஒரு பகுதியாக்கவேண்டும். இருப்பினும் உட்பிரிவு (b) இன் கீழ் ஆங்கிலத்தில் சாட்சியம் எடுக்கப்பட்டால் நீதிமன்றத்தின் மொழியில் அதன் மொழிபெயர்ப்பு செய்ய எந்த தரப்பினரின் அனுமதியும் தேவையில்லை. நீதிமன்றம் அத்தகைய மொழிபெயர்ப்பு தேவையில்லை என கருதினால் மொழியாக்கம் செய்யவேண்டியதில்லை.”

பதிவு செய்யப்படாமல் விசாரணை நீதிமன்றத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டும்,ஆங்கில மொழியில் மட்டும் பதிவு செய்யப்படுவதை நாங்கள் அறிவோம். எங்கள் கருத்துப்படி சட்டப்பிரிவு 277 ன் கீழ் தேவைப்படும் சாட்சியத்தின் சாட்சியங்கள் நீதிமன்ற மொழியில் பதிவு செய்ய வேண்டும். சாட்சி வேறு எந்த மொழியில் சாட்சியமளித்தால் அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமானால் அந்த மொழியில் பதிவு செய்யப்படலாம். அவ்வாறு செய்ய இயலாது எனில், நீதிமன்ற மொழியில் சாட்சியத்தின் உண்மையான மொழிபெயர்ப்பு தயாரிக்கப்படலாம். சாட்சியத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எந்த தரப்பினராலும் தேவையில்லை. நீதிமன்றமும் அத்தகைய மொழிபெயர்ப்பு தேவையில்லை என கருதினால் மொழியாக்கம் செய்யவேண்டியதில்லை. சாட்சி நீதிமன்ற மொழி அல்லாத வேறு மொழியில் சாட்சியம் அளித்தால் நீதிமன்ற மொழியில் அதன் உண்மையான மொழி பெயர்ப்பை நடைமுறைக்குக் கூடிய விரைவில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.

25. சாட்சியத்தின் சாட்சியங்கள் நீதிமன்ற மொழியிலோ அல்லது சாட்சியின் மொழியிலோ பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். எவ்வாறாயினும், சாட்சியின் சாட்சியத்தை நீதிமன்ற மொழியில் மொழிபெயர்த்து வழக்கின் ஒரு பகுதியாக்க வேண்டும். இருப்பினும் அவரது சாட்சியமானது வட்டார அனுமதிக்கப்படாத மொழியில் இருந்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட சாட்சியமானது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படவேண்டும். எனவே, சாட்சியின் மொழியில் சாட்சியங்கள் பதிவு செய்யப்படும்போது மட்டுமே சாட்சியத்தின் உரை மற்றும் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியின் நடத்தை ஆகியவை சிறந்த முறையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும், இல்லையெனில் சாட்சி தனது சாட்சியத்தில் சரியாக என்ன குறிப்பிட்டார் என்ற கேள்வி எழும் போது, இது சாட்சியின் அசல் வாக்குமூலத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள இயலாமல் போய்விடும். விசாரணை நீதிபதி தயாரித்த ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம்

செய்தற்கான குறிப்பு பதிவு செய்யவேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே அனைத்து நீதிமன்றங்களும் சாட்சிகளின் சாட்சியங்களை பதிவு செய்யும் போது குவிமுச பிரிவு 277 இன் விதிகளுக்கு உட்பட்டு பதிவு செய்யவேண்டுமென அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

26. மேலே கூறப்பட்ட காரணங்களுக்காக எதிர்மேல் முறையீட்டாளருக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதலைத் தவிர உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிரான தீர்ப்புகள் மற்றும் உத்தரவுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. மேல் முறையீட்டாளர்- குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்கப்படுவார். அதன் படி மேல் முறையீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்கு உட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். "